

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3817/2533

อัยการ ขอนแก่น
นาย วีระ พัทธกิจ สกุล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

ป.วิ.อ. มาตรา 192

ผู้เสียหายมอบเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คระบุชื่อให้จำเลยนำไปเข้าบัญชีของผู้เสียหาย แต่จำเลยกลับนำไปให้ผู้ส่งจ่ายออกเช็คฉบับใหม่เป็นเช็คผู้ถือ แล้วจำเลยนำเช็คฉบับใหม่ไปขึ้นเงินจากธนาคารและหลบหนีไป การที่จำเลยรับเช็คฉบับใหม่มาแล้วนำไปขึ้นเงินจากธนาคารนั้น เป็นการครอบครองเช็คแทนผู้เสียหาย เพราะผู้ส่งจ่ายเจตนาจ่ายเช็คให้แก่ผู้เสียหาย ไม่ได้จ่ายให้จำเลย เมื่อจำเลยนำเช็คนั้นไปขึ้นเงินมาครอบครองแล้วเบียดบังเอาเงินนั้นเป็นของตน จึงเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดปอแหลมทอง ผู้เสียหาย ลักเอาเช็คธนาคารทหารไทย จำกัดสาขาชุมแพ เลขที่ 013044 ราคา 3 บาท ของผู้เสียหาย เป็นเช็คขีดคร่อมที่ผู้มีชื่อส่งจ่ายเงิน 84,850 บาท แก่ผู้เสียหายซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายชูศักดิ์ ชาตะมีนาหุ้นส่วนผู้จัดการไป ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2525 มาตรา 11 และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหาย

หายจำนวน 84,850 บาท ตามจำนวนเงินตามเช็คด้วย จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้น
ต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 จำคุก 3 ปี
ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 84,850 บาท แก่ผู้เสียหาย จำเลยอุทธรณ์ ศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352
ให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา
ขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองว่า ผู้
เสียหายมอบเช็คพิพาทให้จำเลยนำไปเข้าบัญชีของผู้เสียหาย แต่จำเลยกลับนำเช็คไป
ให้ผู้ส่งจ่ายออกเช็คฉบับใหม่เป็นเช็คส่งจ่ายผู้ถือ แล้วจำเลยนำเช็คฉบับใหม่ไปขึ้นเงิน
จากธนาคารแล้วหลบหนีไป ดังนี้ มีปัญหาว่า การกระทำของจำเลยจะเป็นความผิด
ฐานลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ เห็นว่านายชูศักดิ์ ชาดะมีนา หัวหน้าผู้จัดการของผู้
เสียหายเบิกความว่า ได้มอบเช็คซึ่งระบุชื่อ ปอแหลมทอง และเป็นเช็คขีดคร่อมให้
จำเลยนำไปเข้าบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดปอแหลมทอง แต่จำเลยกลับนำเช็คฉบับ
ดังกล่าวไปขอแลกเช็คฉบับใหม่ ซึ่งเป็นเช็คเงินสดจากนางลัดดา ตั้งโนนสูง และนาง
ลัดดาได้เบิกความว่าจำเลยได้นำเช็คมาบอกว่าถ้าแก้ไขมาเปลี่ยนเช็คเป็นเช็คเงินสด
เพื่อจะนำเงินไปจ่ายค่าข้าวสาร พยานจึงออกเช็คฉบับใหม่ให้จำเลยไปและรับเช็คฉบับ
เก่าที่จำเลยนำมาคืน ดังนี้จะเห็นว่าจำเลยไม่ได้ลักเช็คฉบับที่ผู้เสียหายมอบให้จำเลย
ไปเข้าบัญชีแต่ได้นำไปคืนให้ผู้ส่งจ่ายแล้วรับเช็คฉบับใหม่มา การที่จำเลยรับเช็คฉบับ
ใหม่มาแล้วนำไปขึ้นเงินจากธนาคารนั้น เป็นการครอบครองแทนผู้เสียหาย เพราะ
นางลัดดามีเจตนาจะจ่ายเช็คให้แก่ผู้เสียหายไม่ได้จ่ายเช็คให้จำเลย เมื่อจำเลยนำเช็ค
นั้นไปขึ้นเงินจากธนาคารแล้วครอบครองเงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นการครอบครอง
แทนผู้เสียหายการที่จำเลยเบียดบังเอาเงินนั้นเป็นของตน การกระทำของจำเลยจึง
เป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ไม่ใช่ลักทรัพย์ตามที่โจทก์ฎีกา"

พิพากษายืน

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ชีรพงษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ